

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 295 del 25/08/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 123 DEL 25/08/2021

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO PARI O INFERIORE AD € 150.000,00 AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS N. 50/2016, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO (AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 9 BIS DEL D.LGS N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ NEI QUARTIERI SAN GIORGIO E SAN MATTEO, ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SQUILLACE LIDO". - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

CUP: C87H21003340001 CIG: 88687926AE COD. CAP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che con l'art.1, comma 29, legge 27 dicembre 2020, n.160, «bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche:

- a) efficientamento energetico;
- b) sviluppo territoriale sostenibile;

Richiamato il comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale per l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Visto e richiamato il comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il quale i predetti contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020;

Preso atto che il Comune di Squillace - in applicazione del Decreto Ministero Interno 11 Novembre 2020 - è beneficiario, pertanto, del contributo di euro 100.000,00 per la realizzazione di una o più delle opere pubbliche di cui all'art.1, comma 30, della Legge n° 160 del 2019 in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 62 del 21/07/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo di "Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido", redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, per l'importo complessivo di € 100.000,00 suddiviso in € 80.128,63 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e € 1.583,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 19.871,37;
- con determinazione dirigenziale n. 287 del 12.08.2021 è stato dato corso alla procedura per la scelta del contraente dei lavori per la "Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido", mediante procedura negoziata;

Preso atto che trattasi di lavori ai quali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020:

- art. 36 c. 2. lett. b) "per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati";

- art. 1 c. 2. lett. a) "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione";
- la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

Vista la lettera di invito che prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 25.08.2021 alle ore 12:00;

Considerato che scaduto il termine di ricezione delle offerte, risulta necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sui contratti;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

DETERMINA

1. di nominare la Commissione giudicatrice per la gara dei lavori per la "Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido", mediante procedura negoziata, nella seguente composizione:

- a) Presidente - Dott.ssa Giuseppina Ferrucci, Segretario Comunale;
- b) Esperto interno - Eugenio Giuseppe Carello, istruttore Settore Polizia Locale;
- c) Esperto interno - arch. Antonio Macaluso, R.U.P.;

2. di dare atto che le attività di segretario della Commissione saranno svolte dal dipendente arch. Antonio Macaluso.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. _____ - Cap. _____ del bilancio corrente.

Squillace, li _____

f.to

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____



Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)